

இந்திய உச்ச நீதிமன்றம்
2023-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி திங்கள் 5-ஆம் நாள்

முன்னிலை
மாண்புமிகு நீதியரசர் திரு. எம்.ஆர். ஷா
மற்றும்
மாண்புமிகு நீதியரசர் பி.வி. நாகரத்னா

உரிமையியல் மேல்முறையீடு எண்கள் 8962-8963/2022
(சிறப்பு அனுமதி மனு (உ) எண்கள் 6122-6123/2022)

பசுவராஜ்

... மேல்முறையீட்டாளர்(கள்)

-எதிர்-

பத்மாவதி மற்றும் ஒருவர்

... எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்(கள்)

எதிர்மேல்முறையீட்டாளரான விற்பவர் வினாவிற்கிடமான நிலத்தை ரூ.12,74,000/- கிரைய மறுபயனுக்கு மேல்முறையீட்டாளரான வாங்குபவருக்கு விற்க ஒப்புக்கொண்டு கிரைய உடன்படிக்கையை நிறைவேற்றினார் - ரூ.3 இலட்சம் உறுதிப்பணமாகத் தரப்பட்டது - மேல்முறையீட்டாளர் மீதி கிரைய மறுபயனை பெற்றுக்கொண்டு, கிரைய ஆவணத்தை நிறைவேற்றுமாறு கோரினார் - எதிர்மேல்முறையீட்டாளர் கிரைய உடன்படிக்கையை மறுத்தார் - மேல்முறையீட்டாளர் குறித்தவகை நிறைவேற்றத்திற்கான வழக்கைத் தாக்கல் செய்தார் - உடன்படிக்கையை நிறைவேற்ற மேல்முறையீட்டாளர் ஆயத்தமாகவும், விருப்பமாகவும் இருப்பதைத் திட்டவாட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளார் என விசாரணை நீதிமன்றம் தீர்மானித்தது - மேல்முறையீட்டாளரின் ஆயத்தநிலை மற்றும் விருப்பத்தின் அடிப்படையில் அறிவார்ந்த விசாரணை நீதிமன்றத்தால் பதியப்பட்ட காண்முடிவுகளை மாற்றியமைத்ததில் உயர் நீதிமன்றமானது கடுமையான தவறிழைத்துவிட்டது என முடிவு - விசாரணை நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புகளும், உத்தரவுகளும் மீட்டளிக்கப்பட்டு, உயர் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புகளும், உத்தரவுகளும் நீக்கறவு செய்யப்படுகின்றன - மேல்முறையீட்டாளர் மேற்கொண்டு ரூ.10 இலட்சம் வைப்பீடு செய்ய பணிக்கப்பட்டது - எதிர்மேல்முறையீட்டாளர் தொகையைப் பெற்றுக்கொண்டு கிரைய ஆவணம் நிறைவேற்றித் தருமாறு பணிக்கப்பட்டது - மேல்முறையீடு அனுமதிக்கப்படுகின்றன.

பார்வையிடப்பட்ட தீர்முடிவுகள்:

1. இந்திரா கவுர் மற்றும் பலர் -எதிர்- ஷியோ லால் கபூர், (1988) 2 எஸ்.சி.சி. 488.
2. பீமாநேனி மகாலக்ஷ்மி -எதிர்- கங்குமல்லா அப்பா ராவ், (2019) 6 எஸ்.சி.சி. 233.
3. ராம்ரதி கூவர் -எதிர்- திவாரிக்கா பிரசாத் சிங், (1967) 1 எஸ்.சி.ஆர். 153.
4. ஜே.பி. பில்டெர்ஸ் மற்றும் ஒருவர் -எதிர்- எ. ராமதாஸ் மற்றும் ஒருவர், (2011) 1 எஸ்.சி.சி. 429.

இணையவழி பெறப்பட்டது.

தீர்ப்புரை

மாண்புமிகு நீதியரசர் திரு. எம்.ஆர். ஷா:

1. முறையான முதல் மேல்முறையீடு (மு.மு.மே.) எண் 5033/2011 மற்றும் மறு ஆய்வு மனு (ம.ம.) எண் 200036/2021-இல் இங்குள்ள எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்கள்/முதன்மை பிரதிவாதிகளால் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மேற்படி மேல்முறையீட்டை உயர் நீதிமன்றம் அனுமதித்தும், குறித்தவகை நிறைவேற்றத்திற்கான உரிமை வழக்கைத் தீர்ப்பாணையிட்டு, அறிவார்ந்த விசாரணை நீதிமன்றத்தால் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்புரை மற்றும் தீர்ப்பாணையை செல்லுபடியற்றதாக்கி, நீக்கறவு செய்து, கர்நாடக உயர் நீதிமன்ற காலபுராகி அமர்வால் வழங்கப்பட்ட 27.11.2020 மற்றும் 6.12.2021-ஆம் தேதியிடப்பட்ட எதிர்ப்புக்குள்ளான தீர்ப்புரை(கள்) மற்றும் உத்தரவால்(களால்) மனக்குறையுற்றும் அதிருப்தியுற்றும், முதன்மை வாதியால் தற்போதைய மேல்முறையீடுகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன.

2. தற்போதைய மேல்முறையீடுகளுக்கு வழிகோலிய சங்கதிகளின் சுருக்கம் கீழ்க்காணுமாறு:

2.1. இங்குள்ள 1-ஆம் எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்/1-ஆம் முதன்மை பிரதிவாதி, 31.7.2007 அன்றோ அல்லது அதற்கு முன்போ வினாவிற்கிடமான நிலத்தை ரூ.12,74,000/- கிரைய மறுபயனுக்கு இங்குள்ள மேல்முறையீட்டாளர்/முதன்மை வாதி/வாங்குபவருக்கு விற்க ஒப்புக்கொண்டு 13.3.2007-ஆம் தேதியிடப்பட்ட கிரைய உடன்படிக்கையை நிறைவேற்றினார். ரூ.3 இலட்சம் உறுதிப்பணமாகத் தரப்பட்டது. அதற்கான பற்றுச்சீட்டு 1-ஆம் எதிர்மேல்முறையீட்டாளரால் வழங்கப்பட்டது.

அதன்பின்னர், 1-ஆம் எதிர்மேல்முறையிட்டாளர்-விற்பவர் கிரைய ஆவணத்தை நிறைவேற்றாமையால், மீதி கிரைய மறுபயனைப் பெற்றுக்கொண்டு, கிரைய ஆவணத்தை நிறைவேற்றித்தருமாறு, மேல்முறையிட்டாளர், எதிர்மேல்முறையிட்டாளரிடம்(களிடம்) கோரி 20.11.2007-ஆம் தேதியிடப்பட்ட சட்ட அறிவிப்பை அனுப்பினார். விற்பவர் கிரைய உடன்படிக்கை நிறைவேற்றியதை மறுத்து, சட்ட அறிவிப்புக்கு 3.12.2007-ஆம் தேதியிடப்பட்ட பதில் அறிவிப்பை அனுப்பினார். அதன்பின்னர், மேல்முறையிட்டாளர்-வாங்குபவர் 14.2.2008 அன்று மு.வ. எண் 17/2008-இல் குறித்தவகை நிறைவேற்றத்திற்கான உரிமை வழக்கைத் தாக்கல் செய்தார். முதன்மை பிரதிவாதிகள் தங்களின் எதிர்வழக்குரையைத் தாக்கல் செய்து, வழக்கை எதிர்த்தனர். பிரதிவாதிகள் கிரைய உடன்படிக்கை நிறைவேற்றியதை மறுத்தனர். வாதி, உடன்படிக்கையில் தன்னுடைய பங்கை நிறைவேற்ற ஆயத்தமாக இல்லை என்பதும் எதிர்வழக்குரையில் பிரதிவாதிகளின் வழக்காகும். எனவே, உடன்படிக்கையில் வாதி-வாங்குபவரின் பங்கினை நிறைவேற்றுவதற்கான அவரது ஆயத்தநிலையையும் விருப்பத்தையும் பிரதிவாதிகள் மறுத்தனர்.

2.2. இரு தரப்பினரும் விசாரணை நீதிமன்றத்தில் சான்றுரைத்தனர். வாதி, உடன்படிக்கையில் தன்னுடைய பங்கை நிறைவேற்றுவதற்கான ஆயத்தநிலையையும், விருப்பத்தையும் சாட்சிகளை விசாரித்து சான்றுரைத்தார். வாதி விற்பனையாளரிடம் பணத்துடன் சென்றார், ஆனால், அவர் அதனை ஏற்கவில்லை என்பது கோப்பில் கொண்டு வரப்பட்டது. அதன்பின்னர், அறிவார்ந்த விசாரணை நீதிமன்றமானது சான்றுகளை ஆய்ந்து, 30.9.2011-ஆம் தேதியிடப்பட்ட தீர்ப்புரை மற்றும் தீர்ப்பாணையின் மூலம் குறித்தவகை நிறைவேற்றத்திற்கான பரிகாரத்திற்கான உரிமை வழக்கில் தீர்ப்பாணையிட்டது. வாதி-வாங்குபவரின் வழக்கு கிரைய உடன்படிக்கை நிறைவேற்றலுக்கானதென அறிவார்ந்த விசாரணை நீதிமன்றம் நம்பியது. வாதியின் வழக்கு விற்பவருக்கு உறுதிப்பணமாக ரூ.3 இலட்சம் செலுத்தப்பட்டது தொடர்பானது எனவும் அறிவார்ந்த விசாரணை நீதிமன்றம் நம்பியது. வாதி உடன்படிக்கையில் தன்னுடைய பங்கை நிறைவேற்ற ஆயத்தமாகவும் விருப்பமாகவும் இருந்திருந்தார் எனவும் அறிவார்ந்த விசாரணை நீதிமன்றம் தீர்மானித்தது. அறிவார்ந்த விசாரணை நீதிமன்றத்தால் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்புரை மற்றும் தீர்ப்பாணையைத் தொடர்ந்து, வாதி-வாங்குபவரால், மீதி கிரைய மறுபயன் தொகை ரூ.9,74,000/-ஐ அறிவார்ந்த விசாரணை நீதிமன்றத்தில்

வைப்பீடு செய்யப்பட்டு, அது இன்னமும் விசாரணை நீதிமன்றத்திடம் இருப்பதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.

2.3. அறிவார்ந்த விசாரணை நீதிமன்றத்தால் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்புரை மற்றும் தீர்ப்பாணையால் மனக்குறையுற்றும், அதிருப்தியுற்றும், இங்குள்ள எதிர்மேல்முறையிட்டாளர்கள்-விற்பவர்கள், உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையிட்டனர். உயர் நீதிமன்றமானது, வாதி உடன்படிக்கையில் தன்னுடைய பங்கை நிறைவேற்ற ஆயத்தமாகவும் விருப்பமாகவும் இல்லை என்னும் முதன்மையான காரணத்தின் அடிப்படையில், மேற்படி மேல்முறையிட்டை அனுமதித்து, அறிவார்ந்த விசாரணை நீதிமன்றத்தால் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்புரை மற்றும் தீர்ப்பாணையை நீக்கறவு செய்துள்ளது. உயர் நீதிமன்றத்தால் வழங்கப்பட்ட எதிர்ப்புக்குள்ளான தீர்ப்புரையும் உத்தரவும் தற்போதைய மேல்முறையீடுகளின் வழக்குப் பொருளாகும்.

2.4. மேல்முறையிட்டாளர் மறு ஆய்வு மனுவும் தாக்கல் செய்தார், அது உயர் நீதிமன்றத்தால் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுவிட்டது. மறு ஆய்வில் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்புரையும், மேல்முறையீடுகளுள் ஒன்றின் வழக்குப் பொருளாகும்.

3. உயர் நீதிமன்றம், வழக்கின் சங்கதிகள் மற்றும் சூழ்நிலைகளின் அடிப்படையில் மேல்முறையிட்டாளரின் ஆயத்தம் மற்றும் விருப்பம் குறித்த அறிவார்ந்த விசாரணை நீதிமன்றத்தின் காண்முடிவுகளை எதிர்மறையாக்கியதில் பெரும் தவறிழைத்துவிட்டது என மேல்முறையிட்டாளருக்காக முன்னிலையான கற்றறிந்த வழக்குரைஞர் திரு. கே. பரமேஷ்வர் தீவிரமாக வாதிட்டார்.

3.1. கோப்பிலுள்ள அனைத்து சான்றுகளையும் ஆய்ந்து, மேல்முறையிட்டாளரின் ஆயத்தநிலை மற்றும் விருப்பம் தொடர்பாக அறிவார்ந்த விசாரணை நீதிமன்றமானது மேல்முறையிட்டாளருக்கு ஆதரவாக முடிவைப் பதிந்தது. அத்தகைய காண்முடிவுகள் உயர் நீதிமன்றத்தால் குறுக்கிடப்படத் தேவையில்லை என வாதிடப்படுகிறது.

3.2. தொடக்கத்திலிருந்தே, மேல்முறையிட்டாளர்/வாங்குபவர் உடன்படிக்கையில் தன்னுடைய பங்கை நிறைவேற்ற ஆயத்தமாகவும், விருப்பமாகவும் இருந்தார் எனவும் வாதிடப்படுகிறது. 13.3.2007-ஆம் தேதியிடப்பட்ட உடன்படிக்கையில் மேல்முறையிட்டாளர் தன்னுடைய பங்கை நிறைவேற்றுவதிலான ஆயத்தநிலையையும்,

விருப்பத்தையும் குறித்த பிரச்சினையைப் பரிசீலிக்கையில் பதிவிலுள்ள சான்றுகளிலிருந்து எழும் பின்வரும் அம்சங்கள் பரிசீலிக்கப்படவேண்டும் என அவர் வேண்டியுள்ளார்:-

- (i) 13.3.2007-ஆம் தேதியிடப்பட்ட உடன்படிக்கையை நிறைவேற்ற மேல்முறையீட்டாளர் ஆயத்தமாகவும், விருப்பமாகவும் இருப்பதாக வழக்குரையில் திட்டவட்டமாகக் கூறியுள்ளார்;
- (ii) 20.11.2007-ஆம் தேதியிடப்பட்ட வழக்கு அறிவிப்பில் வாதி மீதி கிரைய மறுபயன் செலுத்த ஆயத்தமாகவும், விருப்பமாகவும் இருப்பதாக திட்டவட்டமாகக் கூறியுள்ளார்;
- (iii) வாதி தன்னுடைய சாட்சியத்தில் உடன்படிக்கையை நிறைவேற்ற ஆயத்தமாகவும், விருப்பமாகவும் இருப்பதாகத் தெரிவித்திருக்கிறார். அவர் 2007-ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதத்திலும், மீண்டும் 2007-ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதத்திலும் மீதி கிரைய மறுபயனுடன் விற்பவரை அணுகியதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். இதுதொடர்பாக குறுக்கு விசாரணை ஏதுமில்லை;
- (iv) வாதி, கிரைய உடன்படிக்கையில் சான்றொப்பமிட்டவர்களான வா.சா.2 மற்றும் வா.சா.3-ஐ விசாரித்தார், வாதி, 2007-ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில் பிரதிவாதிகளை அணுகி, மீதி கிரைய மறுபயனை பணமாகப் பெற்றுக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொண்டார் எனத் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளார். இதுதொடர்பாக குறுக்கு விசாரணை ஏதுமில்லை;
- (v) முதல் பிரதிவாதியான பி.சா.1 தன்னுடைய குறுக்கு விசாரணையில் கிரைய உடன்படிக்கையை நிறைவேற்றியதையும், சொத்தின் உரிமையாளர் தான்தான் என்பதையும் ஒப்புக்கொண்டார்.
- (vi) அவர் கிரைய உடன்படிக்கையில் கையொப்பமிட்டிருந்தார் மேலும் ரூபாய் மூன்று இலட்சத்தைப் பெற்றுக்கொண்டார்.
- (vii) மேல்முறையீட்டாளர், 31.10.2011 அன்று விசாரணை நீதிமன்றத்தில் மீதி கிரைய மறுபயன் ரூ.9,74,000/-ஐ வைப்பீடு செய்திருந்தார்.

3.3. அறிவார்ந்த விசாரணை நீதிமன்றத்தின் முன்பாக பிரதிவாதி நேர்மையற்ற நிலைபாட்டையெடுத்து, உடன்படிக்கையை நிறைவேற்றியதை மறுத்தார் என்பதாகவே மேல்முறையீட்டாளர்-வாங்குபவர் தரப்பில் முன்னிலையான கற்றறிந்த வழக்குரைஞர் வாதிட்டார். எதிர்வழக்குரையில் தரப்பினர்களுக்கிடையில் கிரைய உடன்படிக்கையேதும் நிறைவேற்றப்படவில்லை என்னும் திட்டவட்டமான நிலைப்பாடானது பிரதிவாதிகளால் எடுக்கப்பட்டது. எனினும் ரூபாய் மூன்று இலட்சம் பெறப்பட்டதையும், அது தொடர்பாக 13.3.2007-ஆம் தேதியிடப்பட்ட பற்றுச்சீட்டு வழங்கப்பட்டதையும் 1-ஆம் பிரதிவாதி ஒப்புக்கொண்டார் என்றும் வாதிடப்பட்டது.

3.4. 1-ஆம் பிரதிவாதி-விற்பவர் முரண்பாடானதும் நேர்மையற்றதுமான வாதங்களை வைத்தார் எனவும் வாதிடப்படுகிறது. அவர், முதலில் உடன்படிக்கையை மறுத்தார், பின்னர் அது கிரைய உடன்படிக்கையல்ல, கடன் தொடர்பான உடன்படிக்கையே எனக் கூறினார்.

3.5. அடுத்து, 1-ஆம் பிரதிவாதியால் கிரைய உடன்படிக்கை நிறைவேற்றப்பட்டு, வாங்குபவரால் ரூ.3 இலட்சம் உறுதிப்பணமாகச் செலுத்தப்பட்டது என்றும், கிரைய உடன்படிக்கையானது பிணையோ மற்றும்/அல்லது கடன் பரிவர்த்தனைத் தொடர்பானதோ அல்ல என்றும், அது தெளிவாக கிரையத்திற்கானதே என்கிற விதத்தில் விசாரணை நீதிமன்றத்தாலும், உயர் நீதிமன்றத்தாலும் ஒருமித்த காண்முடிவுகள் பதியப்பட்டுள்ளன என்றும் மேல்முறையீட்டாளர் தரப்பில் முன்னிலையான கற்றறிந்த வழக்குரைஞரால் வாதிடப்பட்டுள்ளது.

3.6. மேல்முறையீட்டாளர் தரப்பில் முன்னிலையான கற்றறிந்த வழக்குரைஞர், வாங்குபவரின் ஆயத்தநிலை மற்றும் விருப்பம் தொடர்பாக, இந்திரா கவுர் மற்றும் பலர் - எதிர்- ஷியோ லால் கபூர், (1988) 2 எஸ்.சி.சி. 488 (பத்திகள் 8, 9 மற்றும் 10) என்ற வழக்கிலுள்ள இந்நீதிமன்றத்தின் தீர்முடிவினையும், தீர்ப்புரையையும், அதனையடுத்து, பீமாநேனி மஹாலஷ்மி -எதிர்- கங்குமல்லா அப்பா ராவ், (2019) 6 எஸ்.சி.சி. 233 (பத்தி 14) என்ற வழக்கிலுள்ள இந்நீதிமன்றத்தின் தீர்முடிவினையும் பெரிதும் சார்ந்துநின்றார். (மேற்படி) இந்திரா கவுர் வழக்கில் வாதி வங்கிக் கணக்குப் புத்தகம், கணக்குகள் அல்லது வேறு ஆவணச் சான்று என எவற்றையும் சமர்ப்பிக்கவில்லை என்னும் காரணத்தின் அடிப்படையில் மீதி கிரைய மறுபயன் செலுத்த அவருக்கு போதிய வருவாய்வகை

இருந்ததா? என்பது குறித்து வாதிக்கெதிராக எதிர்நிலை அனுமானம் கொள்ளப்படக்கூடாது எனத் தீர்மானிக்கப்பட்டதாக வாதிடப்படுகிறது.

3.7. (மேற்படி) பீமாநேனி மஹாலக்ஷ்மி என்ற வழக்கில், வாங்குபவர் சான்றளிக்கும் தேதிக்குள் மீதி கிரைய மறுபயன் செலுத்த தன்னிடம் போதிய பணம் இருந்தது என்பதைத் "தெளிவுபடுத்த" தவறியது அதிக முக்கியத்துவம் பெறவில்லை என இந்நீதிமன்றத்தால் தீர்மானிக்கப்பட்டு, கருத்துரைக்கப்பட்டதாக வாதிடப்படுகிறது.

3.8. ராம்ரதி கூவர் –எதிர்– துவாரிகா பிரசாத் சிங், (1967) 1 எஸ்.சி.ஆர். 153 (பத்தி 9) என்ற வழக்கில், கணக்குப் புத்தகத்தைச் சமர்ப்பிக்குமாறு தரப்பினரைக் கோரி ஒரு குறிப்பிட்ட வேண்டுகோள் இல்லாதநிலையில், அதனைத் தொடர்ந்து, அவர்கள் அவ்வாறு செய்யத் தவறினால் அவருக்கெதிராக எதிர்நிலையான அனுமானம் கொள்ளப்படக்கூடாது என இந்நீதிமன்றத்தால் கருத்து தெரிவிக்கப்பட்டு தீர்மானிக்கப்பட்டது என்றும் வாதிடப்படுகிறது.

3.9. மேற்படி வாதங்களை வைத்தும், மேற்குறிப்பிடப்பட்ட தீர்ப்புரைகளைச் சார்ந்துநின்றும், மேல்முறையீட்டாளரின் தரப்பில் ஆயத்தநிலையும் விருப்பமும் இருந்தது என்பதன் அடிப்படையிலான விசாரணை நீதிமன்றத்தின் காண்முடிவுகளை மாற்றியமைத்ததில் உயர் நீதிமன்றம் பெரும் தவறிழைத்துவிட்டது என வாதிடப்படுகிறது. எனவே, தற்போதைய மேல்முறையீடுகள் அனுமதிக்கப்பட்டு, எதிர்ப்புக்குள்ளான உயர் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புரை நீக்கறவு செய்யப்படவேண்டும் என வேண்டப்படுகிறது.

4. முதன்மை பிரதிவாதிகளான விற்பனையாளர்–எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்கள் தரப்பில் முன்னிலையான கற்றறிந்த வழக்குரைஞர் திரு. வைஷ்ணவ் மடியல் அவர்களால் தற்போதைய மேல்முறையீடுகள் கடுமையாக ஆட்சேபிக்கப்படுகின்றன.

4.1. அறிவார்ந்த விசாரணை நீதிமன்றத்தால் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்புரையையும் தீர்ப்பாணையையும் மாற்றியமைக்கும்போதும், மேல்முறையீட்டாளர் தரப்பிலான ஆயத்தநிலை மற்றும் விருப்பம் குறித்த காண்முடிவுகளை மாற்றியமைக்கும்போதும், உயர் நீதிமன்றமானது வலுவான காரணங்களைத் தெரிவித்துள்ளது என விற்பவர்கள்–எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்கள் தரப்பில் முன்னிலையான கற்றறிந்த வழக்குரைஞர் வாதிட்டார்.

4.2. மேல்முறையீட்டாளர்-முதன்மை வாதி மீதி கிரைய மறுபயனைச் செலுத்த தனக்கு போதிய வருவாய்வகை/நிதி/பணம் இருந்தது என்பதைத் தெளிவுபட தெரிவிக்கவோ அல்லது சான்றுரைக்கவோ இல்லை என்றும் வாதிடப்படுகிறது. அத்தகைய சான்றில்லாத நிலையில் வாதி-வாங்குபவர் 13.3.2007-ஆம் தேதியிடப்பட்ட உடன்படிக்கையை நிறைவேற்ற அவரது தரப்பிலான ஆயத்தநிலையையும் விருப்பத்தையும் நிலைநாட்டி, நிரூபிக்கத் தவறிவிட்டார் என உயர் நீதிமன்றம் சரியாகவே தீர்மானித்துள்ளது எனவும் வாதிடப்படுகிறது.

4.3. வாதி உடன்படிக்கையை நிறைவேற்ற ஆயத்தமாகவும், விருப்பமாகவும் இல்லை என்பது எதிர்வழக்குரையிலேயே பிரதிவாதிகளின் சார்பாக சுட்டிக்காட்டப்பட்ட வழக்கு விவரமாகும் என வாதிடப்படுகிறது.

4.4. எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்கள்-முதன்மை பிரதிவாதிகள் தரப்பில் முன்னிலையான கற்றறிந்த வழக்குரைஞர், ஜே.பி. பில்டர்ஸ் மற்றும் ஒருவர் -எதிர்- எ. ராமதாஸ் மற்றும் ஒருவர், (2011) 1 எஸ்.சி.சி. 429 என்ற வழக்கில் இந்நீதிமன்றத்தால் வழங்கப்பட்ட தீர்முடிவையும், யூ.என். கிருஷ்ணமூர்த்தி -எதிர்- எ.எம். கிருஷ்ணமூர்த்தி, 2022 எஸ்.சி.சி. ஆன்லைன் எஸ்.சி. 840 என்ற வழக்கிலுள்ள இந்நீதிமன்றத்தின் அண்மைய தீர்முடிவையும் தற்போதைய மேல்முறையீடுகளைத் தள்ளுபடி செய்யக் கோரும் தன்னுடைய வேண்டுகோளுக்கு ஆதரவாகச் சார்ந்துநின்றார்.

5. நாங்கள் அந்தந்த தரப்பினர்களுக்காக முன்னிலையான கற்றறிந்த வழக்குரைஞர்களின் விரிவான வாதங்களைக் கேட்டோம்.

6. தொடக்கத்தில், அறிவார்ந்த விசாரணை நீதிமன்றமானது, கோப்பிலுள்ள சான்றை ஆராய்ந்து, வாதி உடன்படிக்கையில் தன்னுடைய பங்கை நிறைவேற்றுவதிலான ஆயத்தநிலையையும் விருப்பத்தையும் குறித்த திட்டவட்டமான முடிவுகளைப் பதிந்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும். வாதி தரப்பிலான ஆயத்தநிலையும் விருப்பமும் குறித்து பதியப்பட்ட காண்முடிவுகள், கோப்பிலுள்ள ஒட்டுமொத்த சான்றுகளையும் ஆராய்ந்ததன் அடிப்படையிலானதாகும். 20.11.2007 அன்று அனுப்பப்பட்ட சட்ட அறிவிப்பில் மீதி கிரைய மறுபயனைப் பெற்றுக்கொண்டு கிரைய ஆவணத்தை நிறைவேற்றுமாறு, வாதி, பிரதிவாதியைக் கேட்டுக்கொண்டார். சட்ட அறிவிப்புக்கான பதிலறிவிப்பில் பிரதிவாதி கிரைய உடன்படிக்கையையே மறுத்துவிட்டார். அதன்பின்னர், வாதி குறித்தவகை

நிறைவேற்றத்திற்கான வழக்கைத் தாக்கல் செய்தார், அதில் 13.3.2007-ஆம் தேதியிடப்பட்ட உடன்படிக்கையை நிறைவேற்ற தான் ஆயத்தமாகவும், விருப்பமாகவும் இருப்பதாக திட்டவட்டமாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது. வாதி, தன்னுடைய சான்றுரையில், உடன்படிக்கையின்படி தன்னுடைய கடப்பாடுகளை நிறைவேற்ற தான் ஆயத்தமாகவும், விருப்பமாகவும் இருப்பதை திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளார். அவர், 2007-ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதத்திலும், மீண்டும் 2007-ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதத்திலும் மீதி கிரைய மறுபயனுடன் பிரதிவாதியை அணுகியதாகவும் தெரிவித்தார். இதுதொடர்பாக குறுக்கு விசாரணை ஏதுமில்லை. 13.3.2007-ஆம் தேதியிடப்பட்ட கிரைய உடன்படிக்கையில் சான்றொப்பமிட்டவர்களான வா.சா.2 மற்றும் வா.சா.3-ஐயும் வாதி விசாரித்தார், 2007-ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதத்தில், வாதி, பிரதிவாதியை அணுகி மீதி கிரைய மறுபயனைப் பெற்றுக்கொண்டு கிரைய ஆவணத்தை நிறைவேற்றுமாறு கேட்டுக்கொண்டார் என அவர்கள் திட்டவட்டமாக சாட்சியமளித்தனர், அதற்கும் குறுக்கு விசாரணை இல்லை. உறுதிப்பணமாக ரூ.3 இலட்சம் பெறப்பட்டது நிரூபிக்கப்பட்டதென இரு கீழமை நீதிமன்றங்களாலும் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது. தீர்ப்பாணை பிறப்பித்த ஒரு மாதத்திற்குள் வாதி அறிவார்ந்த விசாரணை நீதிமன்றத்தில் மீதி கிரைய மறுபயனான ரூ.9,74,000/-ஐ வைப்பீடு செய்தார். மேற்கூறிய சங்கதிகளையும் சூழ்நிலைகளையும் பரிசீலித்து, மேல்முறையீட்டாளரின் ஆயத்தநிலை மற்றும் விருப்பத்தின்பேரிலான விசாரணை நீதிமன்றத்தின் காண்முடிவுகளை மாற்றியமைத்ததன்மூலம் தீர்ப்பாணையை மாற்றியமைத்து உயர் நீதிமன்றம் பெரும் தவறிழைத்துவிட்டது எனக் கருத்துரைக்கப்படுகிறது.

6.1. வாதி, வங்கிக் கணக்கையோ அல்லது வங்கிப் புத்தகத்தையோ சமர்ப்பிக்காததால் மீதி கிரைய மறுபயன் செலுத்த தன்னிடம் பணம் மற்றும்/அல்லது போதிய நிதி/வருவாய்வகை இருந்ததாக நிரூபிக்கவில்லை என்பது உயர் நீதிமன்றத்தால் கொடுக்கப்பட்ட காரணவிளக்கமாகும் என உயர் நீதிமன்றத்தால் வழங்கப்பட்ட கேள்விக்குள்ளான தீர்ப்புரை மற்றும் தீர்ப்பாணையிலிருந்து தெரிகிறது. (மேற்படி) இந்திரா கவுர் வழக்கில் இந்நீதிமன்றத்தால் குறிப்பாக பரிசீலிக்கப்பட்ட (மேற்படி) ராம்ரதி கூவர் என்ற வழக்கில் கீழ்க்காணுமாறு கருத்துத் தெரிவிக்கப்பட்டு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது:-

"நான்காவதாக, கணக்குகள் பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன என்பது எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்களின் வழக்கானபோதும், அவர்கள் கணக்கை

சமர்ப்பிக்கவில்லை என்பதும், பசேகி சிங், தனித்துமூலும் கைம்பெண்களுக்கு வாழ்வாதாரம் வழங்கிவருகின்றார் என்பதும் வலியுறுத்தப்படுகிறது. எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்களால் கணக்குகள் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை என்னும் சங்கதியிலிருந்து எதிர்நிலையான அனுமானம் கொள்ளப்படவேண்டும் என்பதும், அவை சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தால், செலுத்தப்பட்டது வாழ்வாதாரமல்ல, அது கைம்பெண்களுக்கு சொத்திலுள்ள உரிமையின் அடிப்படையில் வருவாயிலிருந்து வழங்கப்பட்ட பாதி பங்காகும் என்பதைத் தெரிவித்திருக்கும் என்பதும் வலியுறுத்தப்படுகிறது. தன்னுடைய தந்தையார் கணக்குகளைப் பராமரித்து வந்தார் என துவாரிகா பிரசாத் சிங் கூறியது உண்மை. ஆனால், கணக்குகளைச் சமர்ப்பிக்குமாறு துவாரிகா பிரசாத் சிங்குக்கு உத்தரவிடுமாறு நீதிமன்றத்தைக் கோர மேல்முறையீட்டாளர் தரப்பில் எந்தவித முயற்சியும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை. வாதிகள்/எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்கள் கணக்குகளைச் சமர்ப்பிக்குமாறு உத்தரவிட மேல்முறையீட்டாளர் நீதிமன்றத்தைக் கோரியிருந்து, பசேகி சிங் கணக்குகளைப் பராமரித்து வருகின்றார் என ஒப்புக்கொண்ட பின்னர், அவர்கள் கணக்குகளைச் சமர்ப்பிக்கத் தவறியிருப்பார்கள் என்றால் மட்டுமே, அவர்களுக்கு எதிராக எதிர்நிலை அனுமானம் கொள்ளப்படமுடியும். ஆனால், அத்தகைய வேண்டுகோளையும் நீதிமன்றத்திடம் வைக்கப்படவில்லை. அச்சூழ்நிலைகளில் கணக்குகள் சமர்ப்பிக்கப்படாமையிலிருந்து எதிர்நிலை அனுமானம் ஏதும் கொள்ளப்படமுடியாது. ஆனால், கைம்பெண்களுக்கு வாழ்வாதாரம் வழங்கப்பட்டு வந்தது என்பதைத் தெரிவிக்க கணக்குகள் சிறந்த சான்றாக இருக்கும் என்றும், வாதிகளால் சிறந்த சான்று கொடுக்கப்படாமல் மறுக்கப்பட்டுவிட்டது என்றும், பசேகி சிங்கால் கைம்பெண்களுக்கு வாழ்வாதாரம் வழங்கப்பட்டு வந்தது என்பதாக வாய்மொழிச் சான்று மட்டுமே தரப்பட்டது என்றும் வலியுறுத்தப்படுகிறது. வாழ்வாதாரம் வழங்கப்பட்டதற்கு கணக்குகள் சிறந்த சான்று என்றாலும், அவை கொடுக்கப்படாமல் மறுக்கப்பட்டுவிட்டன, மேலும் கைம்பெண்களுக்கு வாழ்வாதாரம் வழங்கப்பட்டதென்னும் வாய்மொழிச் சான்றானது ஏற்கத்தக்கதல்ல என அனைவருமே கூறிவிட்டமுடியும். ஆனால், கணக்குகள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்ததெனில், மேல்முறையீட்டாளரால் கோரப்படும் உரிமையின் அடிப்படையில் வருவாயானது பாதிப்பாதியாகப் பிரிக்கப்பட்டது என்பதை அவை காண்பித்திருக்கக்கூடுமாதலால் (கணக்குகள் சமர்ப்பிக்கப்படவேண்டும் என்னும் வேண்டுகோளானது மேல்முறையீட்டாளரால்

வைக்கப்படாதவிடத்து) எதிர்நிலையான அனுமானம் கொள்ளப்பட்டிருக்க முடியாது."

6.2. இந்நீதிமன்றம், (மேற்படி) இந்திரா கவுர் வழக்கிலும், (மேற்படி) ராம்ரதி கூவர் வழக்கிலும் இந்நீதிமன்றத்தால் தெரிவிக்கப்பட்ட கருத்துரைகளைப் பரிசீலித்த பின்னர், அதிலுள்ள வாதி வங்கிப் புத்தகத்தைச் சமர்ப்பிக்காததால், வாதி உடன்படிக்கையில் தன்னுடைய பங்கை நிறைவேற்ற ஆயத்தமாகவும், விருப்பமாகவும் இல்லை எனத் தீர்மானித்து, அவர்மீது எதிர்நிலையான அனுமானம் கொள்ளப்பட்டது என மூன்று கீழமை நீதிமன்றங்களால் பதியப்பட்ட காண்முடிவுகளை நீக்கறவு செய்தது. வாதி கணக்குப் புத்தகத்தை சமர்ப்பிக்கும்படி பிரதிவாதியால் கோரப்பட்டாலன்றி அல்லது அவ்வாறு சமர்ப்பிக்குமாறு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டாலன்றி, எதிர்நிலையான அனுமானம் கொள்ளப்படமுடியாது எனக் கருத்துத் தெரிவித்து தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

6.3. மேற்படி இரு வழக்குகளில் இந்நீதிமன்றத்தால் வகுக்கப்பட்ட விதியை, கையிலுள்ள வழக்கின் சங்கதிகளுக்குப் பொருத்திப்பார்த்தால், உயர் நீதிமன்றத்தால் எதிர்நிலையான அனுமானம் கொள்ளப்பட்டிருக்கக்கூடாது. மேல்முறையீட்டாளரின் ஆயத்தநிலை மற்றும் விருப்பத்தின் அடிப்படையில் அறிவார்ந்த விசாரணை நீதிமன்றத்தால் பதியப்பட்ட காண்முடிவுகளை மாற்றியமைத்ததில் உயர் நீதிமன்றமானது கடுமையான தவறிழைத்துவிட்டது.

7. மேலே விவரிக்கப்பட்ட சூழ்நிலைகளைப் பரிசீலித்து, மேல்முறையீட்டாளரின் ஆயத்தநிலை மற்றும் விருப்பம் குறித்த அறிவார்ந்த விசாரணை நீதிமன்றத்தின் காண்முடிவுகளை மாற்றியமைத்ததுடன், விசாரணை நீதிமன்றத்தால் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்புரை மற்றும் தீர்ப்பாணையை செல்லுபடியற்றதாக்கி, நீக்கறவு செய்ததன் மூலம் உயர் நீதிமன்றமானது பெரும் தவறிழைத்துவிட்டது என நாங்கள் கருதுகிறோம். இச்சூழ்நிலைகளில் உயர் நீதிமன்றத்தால் வழங்கப்பட்ட எதிர்ப்புக்குள்ளான தீர்ப்புரை(கள்) மற்றும் உத்தரவு(கள்) நிலைக்கத்தக்கதல்ல எனத் தீர்மானிக்கப்படுவதோடு, அவை செல்லுபடியற்றதாக்கப்பட்டு, நீக்கறவு செய்யப்படுவதற்குரியவையாகும். எனினும், அதேநேரத்தில், முழுமையான நீதியை வழங்க, கிரைய மறுபயனாக மேற்கொண்டு ரூ.10 இலட்சம் செலுத்துமாறு வாதி பணிக்கப்படுவாரெனில், அது நீதியின் குறிக்கோளை நிறைவேற்றியதாக இருக்குமென நாங்கள் கருதுகிறோம்.

8. மேற்படி விவாதத்தின் அடிப்படையிலும், மேற்கூறப்பட்ட காரணங்களுக்காகவும், தற்போதைய மேல்முறையீடுகள் வெற்றிபெறுகின்றன. உயர் நீதிமன்றத்தால் வழங்கப்பட்ட எதிர்ப்புக்குள்ளான தீர்ப்புரை(கள்) மற்றும் உத்தரவு(கள்) செல்லுபடியற்றதாகப்பட்டு, நீக்கறவு செய்யப்படுகின்றன. 13.3.2007-ஆம் தேதியிடப்பட்ட கிரைய உடன்படிக்கையின் குறித்தவகை நிறைவேற்றுதலுக்கான வழக்கில் அறிவார்ந்த விசாரணை நீதிமன்றத்தால் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்புரை மற்றும் தீர்ப்பாணை இதன்மூலம் மீட்டளிக்கப்படுகின்றன. எனினும், முழுமையான நீதியை வழங்க இன்று முதல் எட்டு வாரங்களுக்குள்ளாக 1-ஆம் பிரதிவாதிக்கு செலுத்த மேற்கொண்டு மேலும் ரூபாய் பத்து இலட்சம் வைப்பீடு செய்யுமாறு வாதியை நாங்கள் பணிக்கின்றோம். அத்தகைய தொகை செலுத்தப்பட்டதன் அடிப்படையில், அதிலிருந்து இரு வாரங்களுக்குள்ளாக, வாதி/மேல்முறையீட்டாளருக்கு ஆதரவாக கிரைய ஆவணத்தை நிறைவேற்றுமாறு 1-ஆம் பிரதிவாதியைப் பணிக்கின்றோம். அறிவார்ந்த விசாரணை நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புரை மற்றும் தீர்ப்பாணையைத் தொடர்ந்து, 31.10.2011 அன்று வாதி/மேல்முறையீட்டாளரால் வைப்பீடு செய்யப்பட்ட ரூ.9,74,000/-ஐ, அதில் சேர்ந்தடைந்த வட்டியோடு கணக்காளருக்கு செலுத்தப்படும் காசோலையின் மூலம் 1-ஆம் பிரதிவாதிக்கு செலுத்தி, அதனை அவர் வங்கியிலிருந்து பெற்றுக்கொள்ள அனுமதிக்கப்படவேண்டும். அதற்கிணங்க மேற்படி பணித்தல்களுடன் தற்போதைய மேல்முறையீடுகள் அனுமதிக்கப்படுகின்றன. செலவுத்தொகை குறித்து உத்தரவு ஏதுமில்லை.

சட்டச் சொல்லகராதி

earnest money

உறுதிப்பணம்

outright

தெளிவான, முழுமையான

Approved

Ramesh